BỘ TÀI CHÍNH **CỤC THUẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 4915/CT-NVT *V/v tạm hoãn xuất cảnh*	*Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2026*

Kính gửi: Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Cục Thuế nhận được công văn số 5163/THO-QLDN1 ngày 12/6/2026 của Thuế tỉnh Thanh Hóa về vướng mắc khi hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ tiền thuế. Về việc này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b khoản 5 Điều 17 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 quy định các trường hợp phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh bao gồm:

"b) Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế;"

Tại điểm c khoản 1 và khoản 5 Điều 28 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế quy định:

"Điều 28. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh

1. Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh bao gồm:

...

c) Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp cơ quan quản lý thuế đủ căn cứ để xác định và đã ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định, sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định;

...

5. Trình tự hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh:

a) Đối với cơ quan quản lý thuế:

...

a.2) Đối với người nộp thuế thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, cơ quan quản lý thuế ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế có hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế nợ mà số tiền thuế nợ còn phải nộp dưới ngưỡng 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh hoặc 500 triệu đồng đối với doanh

nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc người nộp thuế được chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định;.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp cơ quan thuế đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thì cơ quan quản lý thuế ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế có hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế nợ mà số tiền thuế nợ còn phải nộp dưới ngưỡng 500 triệu đồng hoặc người nộp thuế được chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Thuế tỉnh Thanh Hóa căn cứ vào hồ sơ thực tế để thực hiện việc tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo đúng quy định.

Cục Thuế trả lời để Thuế tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN BAN NGHIỆP VỤ THUẾ

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Phó CTrg Mai Sơn (để b/c);
- Đ/c Phó CTrg Lê Long (để b/c);
- Ban PC, CS;
- Lưu: VT, NVT (2b).

Nguyễn Thị Thu

VBPL-TS24.COM
www.TS24.com.vn